

Лекция 12 (21.11.25)

Семейное право

Всё собственное имущество может быть признано совместно-нажитым если были произведены существенные вложения в увеличение стоимости.

Имущество не подлежащее разделу:

- Вещи которые были приобретены исключительно для пользования несовершеннолетнего (передаются супругу который будет проживать с несовершеннолетним)
 - Вклады сделанные на имя несовершеннолетнего
-

Алиментные обязательства родителей и детей

По закону есть два способа извлечения алиментов

- в виде ежемесячных выплат в долях совокупного дохода плательщика (от всех видов работ, размер должен быть не менее МРОТ, если один ребенок то $\frac{1}{4}$ дохода, если двое детей - $\frac{1}{3}$ дохода, 3 и более - $\frac{1}{2}$ дохода).
- твердая денежная сумма - взыскивается когда не удастся привязаться к постоянному доходу плательщика

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей

Алиментные обязательства супругов

- Нетрудоспособный нуждающийся супруг
- Жена в период беременности
- Супруг, который осуществляет уход за ребенком до 3-х лет
- Нуждающийся супруг, который осуществляет уход за ребенком инвалидом

Алиментные обязательства бывших супругов

- Бывшая жена в период беременности
- Бывший супруг, который осуществляет уход за ребенком до 3-х лет
- Бывший супруг, если осуществляет уход за ребенком инвалидом

- Нетрудоспособный нуждающийся супруг, который стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака
 - Нуждающийся супруг, который достиг пенсионного возраста не позднее чем через 5 лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время (5 лет и более)
-

Трудовое право

Предмет

- Трудовые отношения (доминанты) - отношения, основанные на трудовом договоре, в силу которого работник лично исполняет трудовую функцию, подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, а работодатель своевременно и в полном объеме выплачивает заработную плату и обеспечивает надлежащие условия труда
- Тесно связанные с трудовыми - отношения социально-партнерские, связанные с трудоустройством и занятостью, отношения по подготовке и дополнительному проф. образованию, а также отношения, возникающие с материальную ответственностью работников и работодателей и отношения, возникающие в связи с разрешением трудовых споров

Метод регулирования - императивный диспозитивный

Основные принципы

- Свобода труда
- Распределение принудительно труда
- Дискриминация
- Справедливые условия труда
- Обеспечение прав на разрешение индивидуальных и коллективных споров
- Право на забастовку
- Принцип равенства прав

Источники

- В совместном ведении
- Трудовой кодекс

Субъекты

- **Работник.** Трудовая деятельность с 16 лет; в случае получения общего полного образования, можно с 15 лет; с 14 лет требуется согласие одного из родителей и

органов опеки и попечительства, должна быть в свободное от учебы время и работа не должна вредить здоровью; верхней границы нет, только в качестве исключения

- **Работодатель** - физ. лицо, ИП, ЮР лицо

Содержание трудового права отношения

- Основные права и обязанности ст. 21 Трудового кодекса

Трудовой договор - Соглашение между работником и работодателем, который порождают взаимные права и обязанности сторон

Состоит из группы условий

- ***Существенные**** - без них договор не состоится. Место работы; дата начала работы (по умолчанию на следующий рабочий день), если не выходит, то договор аннулируется; наименование должности/специальности; права и обязанности
- ***Факультативные** - необязательные. Испытание при приеме на работу (настроено на работника; обязано быть указано в договоре; если условие отсутствует, то значит его взяли без испытания), закон устанавливает перечень лиц, в отношении которых испытание не устанавливается (приняты по конкурсу; беременные женщины; лица не достигшие 18 лет; лица, которые окончили образовательные учреждения и впервые поступают на работу по полученной специальности; лица, приглашенные в порядке перевода, перечень открытый), срок испытания не больше 3 месяцев, для бухгалтер и управленцев до 6 месяц, если отсутствовал, то срок увеличивается на кол-во прогулов, можно расторгнуть договор до окончания испытательного срока, уведомив за 3 дня, обязательно с указанием причин, если срок испытания истек, а работник продолжает работать, то считается, что он выдержал испытательный срок, уволить за несоответствие уже нельзя

Срок трудового договора

- С неопределенным сроком (приоритетный)
- Срочный (до 5-ти лет). В самом договоре должны быть указаны причины, почему его заключили на срок. Если оснований не было для заключения срочного договора, то он имеет право в судебном порядке изменить срок трудового договора. Если договор истек, работник продолжает работать и не настаивает на прекращении трудовых отношений, то считается, что работник продолжает работать на неопределенный срок

Документы, необходимые для заключения трудового договора

- Паспорт
- Трудовая книжка
- Страховое свидетельство пенсионного государственного страхования

- Документ воинского учета
- Документ об образовании и квалификации